GROUPE T2i

FORMULAIRE DE COMMANDE SAAS

Prestataire	**Client**
Groupe T2i Suisse SA Technopôle 1 – 3960 Sierre Raphaël Braissant rabr@groupe-t2i.com +41 58 666 20 20 (le « **Prestataire** »)	Commune de Martigny-Combe Route de la Croix 32, 1921 Martigny-Croix info@martigny-combe.ch +41 27 722 23 27 (le « **Client** »)

1 Objet du Contrat

1.1 En signant ce Formulaire de Commande, le Client conclut avec le Prestataire un Contrat, comprenant ce Formulaire de Commande, les Conditions Générales SaaS [version 6.2/2018] (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3). Les Annexes 1 et 3 sont disponibles en ligne à l'adresse suivante [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente].

1.2 Le présent Contrat porte sur la fourniture des Services Applicatifs énumérés à l'article 2 ainsi que des services Complémentaires énumérés à l'Article 3 du présent Formulaire de Commande (les « **Services** »).

1.3 Le présent Formulaire de Commande, les Conditions Générales SaaS (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3) contiennent l'ensemble des dispositions contractuelles concernant la prestation des Services. Le Client confirme en avoir pris connaissance et les accepter.

Confidentiel

2 Services Applicatifs

Les Services Applicatifs de sécurité proposés sont définis selon le tableau ci-dessous.

Produit	Description	Unité	Qté
T2MDNSS	**T2i Managed DNS Security :** plate-forme de sécurité cloud constituant la première ligne de défense contre les menaces en ligne basée sur la solution de Cisco, **Umbrella**. La souscription annuelle est renouvelable tacitement. Elle inclut la gestion de la plateforme et le support de la solution, selon les SLA définis en **ANNEXE 2**.	Utilisateur	
T2MES	**T2i Managed Endpoint Security :** plateforme de sécurité cloud constituant une protection de vos terminaux, que vous soyez connecté à un réseau ou naviguiez sur Internet, grâce à des fonctionnalités intégrées de détection et de riposte continues basées sur la solution de Cisco, **AMP for Endpoint** La souscription annuelle est renouvelable tacitement. Elle inclut la gestion de la plateforme, le support de la solution et la reconstruction de poste de travail en cas de compromission grave, selon les SLA définis en **ANNEXE 2**.	Périphérique	
T2MUTS	**T2i Managed User Total Security :** plateforme de sécurité cloud en offre combinée constituée des solutions **T2i Managed DNS Security** et **T2i Managed Endpoint Security** La souscription annuelle est renouvelable tacitement. Elle inclut la gestion de la plateforme, le support de la solution et la reconstruction de poste de travail en cas de compromission grave, selon les SLA définis en **ANNEXE 2**.	Utilisateur comprenant 1 périphérique	10
		Serveurs / périphériques supplémentaires	

3 Services Complémentaires

3.1 Support

- Point de contact unique pour le Client.
- Le support aux Utilisateurs Autorisés inclut l'analyse d'un problème constaté au cours de l'utilisation des Services Applicatifs, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.2 Maintenance

Le Prestataire et/ou le sous-traitant prend en charge la maintenance corrective et préventive des Services Applicatifs, y compris les infrastructures et notamment les serveurs sur lesquels ils sont installés, selon les conditions décrites dans les SLA.

Confidentiel

4 Autres Prestations

4.1 Sur demande, le Prestataire peut fournir d'autres prestations, comme du conseil, des formations, du développement.

4.2 Les tarifs du Prestataire pour ces prestations sont fixés à l'article 6.8 ci-dessous.

4.3 Le Prestataire soumettra une proposition de prestations de formation si ses relevés d'intervention, dans le cadre du service support, font apparaître des problèmes récurrents d'utilisation par le Client, hors des anomalies et des dysfonctionnements éventuels.

5 Durée

Le Contrat est conclu pour une durée initiale de 12 mois dès sa signature (la « **Durée Initiale** »).

Ce Contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant l'envoi d'un préavis écrit de trois (3) mois avant le terme de la période en cours.

A noter que la reconduction à la fin de la durée initiale et la résiliation sont régies par l'article 12 des Conditions Générales SaaS.

Confidentiel

6 Conditions Financières

6.1 Prix des Services

Produit	Description	Unité	Qté	Prix unit (CHF HT)	Prix Total (CHF HT)
T2MDNSS	**T2i Managed DNS**	Utilisateurs	0	**CHF 42.00**	**CHF 0.00**
T2MES	**T2i Managed Endpoint**	Périphériques	0	**CHF 58.00**	**CHF 0.00**
T2MUTS	**T2i Managed User Total Security**	Utilisateurs comprenant 1 périphérique	10	**CHF 92.00**	**CHF 920.00**
		Serveurs / périphérique	0	**CHF 50.00**	**CHF 0.00**
	Total redevances SaaS (hors TVA)				**CHF 920.00**

6.2 Le début de la facturation des Services interviendra dès le premier jour du mois suivant la mise en service soit, des utilisateurs T2i Managed DNS (Umbrella) ou de l'installation de T2i Managed Endpoint (agents AMP).

6.3 La redevance est facturée à l'activation des services correspondants jusqu'à la fin de l'année civile en cours et ensuite en début d'année civile, pour la période des douze (12) mois suivants. Il est entendu que pour toute période contractuelle ne correspondant pas à une année civile entière, la facturation est faite au « prorata temporis mensualisé ».

6.4 Les ajouts d'utilisateurs sont possibles en tout temps. Pour ces ajouts, la redevance est facturée dès l'ajout des services correspondants et jusqu'à la fin de l'année civile en cours au « prorata temporis mensualisé » et ensuite en début d'année civile, pour la période des douze (12) mois suivants.

6.5 Une revue à la baisse des utilisateurs ou des agents AMP est possible une fois par année, trois (3) mois avant le renouvellement tacite annuel. Cette revue sera proposée par le Prestataire chaque année. Sans réponse du Client, dans le délai imparti, les valeurs actuelles restent en force.

6.6 Si le Client résilie prématurément le présent Contrat, le Client paiera au Prestataire tous les Services effectués jusqu'à la fin du Contrat ainsi que les éventuels frais encourus par le Prestataire en lien avec la résiliation des contrats de sous-traitance.

6.7 Dans le cas où le sous-traitant interromprait le/les produit(s) ou mettrait fin au partenariat avec le Prestataire, une résiliation serait notifiée au client par écrit notifiant une période de neuf (9) mois d'utilisation du/des produits(s). Les mois payés en sus, seraient alors remboursés au Client.

Confidentiel

6.8 Tarifs pour les autres prestations

Le prix de ces autres prestations fournies par le Prestataire en régie à la demande du Client sera établi aux tarifs horaires suivants.

Prestations (en CHF)	Lundi au vendredi 07h00 - 19h00		05h00 à 07h00 19h00 à 22h00 et le samedi	Dimanche, jours fériés et nuit de 22h00 à 05h00
	Tarifs horaires	Tarifs journaliers		
Installation	195 CHF	1'560 CHF	Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires + 50 %	Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires + 100 %
Support	195 CHF	1’560 CHF		
Développement, intégration	195 CHF	1’560 CHF		
Ingénierie, recette, formation	210 CHF	1'680 CHF		
Analyse, consulting, gestion de projet	220 CHF	1'760 CHF		
Déplacement (par jour et par personne)		150 CHF		
Tous les prix s’entendent hors TVA				

7 Liste des sous-traitants

Les solutions Umbrella et AMP for Endpoint sont des solutions fournies par et sous-traitées à Cisco International Limited ("Cisco").
L’ajout d’autres sous-traitants sera effectué conformément aux conditions du présent Contrat, en particulier l’art. 13 des Conditions Générales SaaS.

Confidentiel

8 Audit

Le Prestataire peut effectuer des audits dans le but de surveiller et d'assurer la conformité du Client de l'utilisation des services (nbre d'utilisateurs) incluant (mais pas limités à) des extractions de données électroniques enregistrées pour revue relative à l'utilisation des services. Dans le doute d'une utilisation des services non conforme, le Prestataire, a le droit après une notification écrite dans un délai de dix (10) jours ouvrés, d'effectuer un audit des services afin d'obtenir le nombre d'utilisateurs juste. Le prestataire consent que ce genre d'audit ne soit pas effectué plus d'une fois par période de douze (12) mois, excepté si un audit a démontré une non-conformité de l'utilisation des services, dans quel cas, le Prestataire à le droit d'effectuer des audits supplémentaires afin de vérifier la mise en conformité.

9 Date et Signatures

	ENTREPRISE	*DATE*	*SIGNATURE*
Prestataire	GROUPE T2I SUISSE SA Technopôle 1 3960 SIERRE	04/04/24	
Client	Commune de Martigny-Combe		

ANNEXES

- Annexe 1 – Conditions Générales SaaS – disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]
- Annexe 2 – SLA
- Annexe 3 – Protection des Données – disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]

Confidentiel

ANNEXE 2 – SLA

1 Hotline et Support

1.1 Hotline. La hotline est accessible au 058 666 20 66 du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à l'exclusion des jours fériés du domicile du Prestataire.

1.2 SPoC. La hotline est le point de contact unique pour le Client destiné à assister les Utilisateurs Autorisés lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés ou des problèmes en lien avec les Services Applicatifs.

1.3 Support. Le support aux Utilisateurs Autorisés via la hotline et l'outil helpdesk accessible sur http://www.groupe-t2i.com/logiciels/espace-client-578.html inclut l'analyse de problèmes, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution.

2 Maintenance

2.1 Services Applicatifs. Le Prestataire et/ou le sous-traitant, prend en charge la maintenance corrective et préventive de ses logiciels faisant partie des Services Applicatifs. Par ailleurs, le Prestataire et/ou le sous-traitant peut mettre à disposition, à sa seule discrétion, des nouvelles versions des Services Applicatifs, auquel cas le Prestataire et/ou le sous-traitant prendra en charge le paramétrage et la reprise de données nécessaires, le cas échéant.

2.2 Maintenance. La maintenance regroupe l'ensemble des activités nécessaires pour faire fonctionner et maintenir les Services Applicatifs selon le Formulaire de Commande.

Confidentiel

3 Incidents

3.1 Définition. Un incident est un événement qui ne fait pas partie du fonctionnement normal d'un Service Applicatif et qui entraîne, ou peut entraîner, une interruption de ce Service Applicatif ou une détérioration de sa qualité (« **Incident** »).

3.2 Prise en charge. Les Incidents seront pris en charge par le Prestataire selon leur priorité, en fonction de l'appréciation du Prestataire et du tableau suivant :

Priorité	Incident	Prise en charge
1 – Urgente	Tout ou une partie importante d'une application ou d'un service n'est plus disponible. Exemples : Serveur, service ou application inaccessible, plus de 30 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	Sous 4 heures, dès notification par le Client
2 – Haute	Le service est dégradé de manière importante, mais il reste disponible en mode dégradé. Exemples : temps de réponse dégradé, une partie des fonctions ne sont pas disponibles, plus de 10 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	2 jours ouvrables, dès notification par le Client
3 – Moyenne	Le service est indisponible pour un ou quelques Utilisateurs seulement. Impact sur la productivité des Utilisateurs.	5 jours ouvrables, dès notification par le Client
4 – Basse	Tous les autres incidents.	30 jours, dès notification par le Client

3.3 Résolution. Le Prestataire ne saurait garantir les délais de résolution des Incidents mais entreprendra ses meilleurs efforts pour résoudre tout Incident de manière expéditive ou de fournir une solution de contournement.

3.4 Reconstruction. Dans le cadre de la solution AMP for Endpoint, en cas d'infection majeure nécessitant la reconstruction d'un poste de travail, après analyse et acceptation par le Prestataire, celui-ci s'engage à reconstruire ledit poste de travail ou à compenser par une note de crédit le Client. Sont exclus les serveurs. Prestation limitée à deux (2) postes de travail par année et pour un montant maximum de cinq-cents (500) francs suisses HT par poste.

Confidentiel

4 Journalisation

4.1 Logs. Le Prestataire conservera des journaux (logs) qui permettront de garder une trace des opérations effectuées.

4.2 Information des Utilisateurs. Le Client est responsable d'informer ses Utilisateurs Autorisés sur l'existence des logs effectués et conservés par le Prestataire et d'obtenir leur consentement conformément à la législation applicable en matière de protection de données, notamment l'article 4 IV et V de la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992, respectivement des dispositions analogues des lois cantonales applicables.

4.3 Mise à disposition. Sur demande, le Prestataire mettra ces journaux à la disposition du Client.

Confidentiel

Siège :
Groupe T2i Suisse SA
Technopôle 1, 3960 Sierre
Tél. +41 58 666 20 20
Fax +41 58 666 20 21

www.groupe-t2i.com - info@groupe-t2i.com
Canada – France – Suisse

Succursale :
Groupe T2i Suisse SA
Av. des Baumettes 9, 1020 Renens
Tél. +41 58 666 21 21
Fax +41 58 666 21 22